

1500645-86.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... acerca dos boletins de ocorrência de tráfico de drogas registrados em datas recentes, os policiais civis apuraram que o denunciado ANGELO havia sido preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes em duas oportunidades (dias 26/01/2020 e 28/03/2020), exatamente quando comercializava drogas na "biqueira" da Vila Paulo Ayres, ponto de propriedade de ELITON; que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3272-3644 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

1500645-86.2020.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500645-86.2020.8.26.0571 - 2020/000977

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO AUGUSTO LEAL e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

DANILO AUGUSTO LEAL, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput (por 07 vezes), e no artigo 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (por 03 vezes), e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (por 02 vezes), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos), porque teriam, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09h00m:

- nas proximidades da Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao bairro Curuçá III, nº 19, nesta, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS e ELITON, bem como com o adolescente G.R.M.F., transportavam,

guardavam e mantinham em depósito, no interior do veículo "VW/Gol, cor preta, ano 2000/2001, placas "DDW-7049", para comercialização a terceiros, 02 microtubos de cocaína, com peso líquido de 0,17g, 12 pacotes contendo 150 microtubos de cocaína em cada, com peso líquido de 320,72g, e 05 porções maiores de cocaína, com peso líquido de 181,52;

- na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao bairro Curuçá III, nº 19, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles e com o inimputável G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,4, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1.951,31g;

- na casa de portão branco localizada na Rua Araçoiaba da Serra, s/n, Vila Paulo Ayres, nesta, DANILO AUGUSTO LEAL, previamente ajustado e com unidade de desígnios com ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, ELITON, PEDRO, e ALEXANDRE DA SILVA, bem como com o inimputável G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 01 porção de cocaína, com peso líquido de 19,65g, e 01 invólucro de "maconha", com peso líquido de 12,44g;

- na Rua João Rodrigues de Lima, nº 256, Vila Aurora, nesta cidade, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, PEDRO e ALEXANDRE, bem como com o inimputável G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 04 porções de "crack", com peso líquido de 14,12g;

- na Rua Francisco Weiss Junior, nº 1500, Residencial Moradas, casa nº 193, bairro Taboãozinho, nesta cidade, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, ELITON e ALEXANDRE, bem como com o menor G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 03 porções de cocaína, com peso líquido de 123,70g, 02 invólucros de "crack", com peso líquido de 33,62g, 02 porções de "maconha", com peso líquido de 352,20g, e 01 tablete de "maconha", com peso líquido de 85,38g;

- na Rua Augusto Kupper, nº 386, Vila Paulo Ayres, nesta cidade, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, ELITON, PEDRO e ALEXANDRE, bem como com o inimputável G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 06 invólucros de "maconha", com peso líquido de 12,10g;

- na Rua Cerquilho, nº 30, Vila Paulo Ayres, nesta cidade e comarca, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, ELITON, PEDRO e ALEXANDRE, bem como com o inimputável G.R.M.F., guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 07 invólucros de "maconha", com peso líquido de 8,10g, e 101 porções de "maconha", com peso líquido de 84,13g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;

- nas proximidades da Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao bairro Curuçá III, nº 19, nesta cidade e comarca de Itapetininga, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS e ELITON, bem como com o adolescente G.R.M.F., transportavam, tinham em depósito, mantinham sob a guarda e ocultavam 01 revólver marca "Taurus", calibre .357 Magnum, número 0J345427, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- na Rua João Rodrigues de Lima, nº 256, Vila Aurora, nesta cidade, ELITON FERNANDO

FELICIANO DE LIMA, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, PEDRO e ALEXANDRE, bem como com o inimputável G.R.M.F., tinham em depósito, mantinham sob a guarda e ocultavam 12 cartuchos íntegros calibre 357, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao bairro Curuçá III, nº 19, nesta cidade, DANILO AUGUSTO LEAL, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles e com o inimputável G.R.M.F., tinham em depósito, mantinham sob a guarda e ocultavam 01 arma de fogo do tipo carabina, marca "Urko", calibre 38, número 4251, 01 cartucho íntegro calibre .40 da marca "CBC", e 02 munições calibre 32 da marca "CBC", tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- na Rua João Rodrigues de Lima, nº 256, Vila Aurora, nesta cidade e comarca, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, previamente ajustado e com unidade de desígnios com DANILO, ALISSON, JOSÉ GUILHERME, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, PEDRO e ALEXANDRE, bem como com o inimputável G.R.M.F., tinham em depósito, mantinham sob a guarda e ocultavam 50 cartuchos íntegros calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao bairro Curuçá III, nº 19, nesta cidade e comarca, DANILO AUGUSTO LEAL, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS, e ALEXANDRE DA SILVA, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles e com o inimputável G.R.M.F., tinham em depósito, mantinham sob a guarda e ocultavam 01 arma de fogo do tipo submetralhadora, marca "MAC", calibre 9mm, número 112, bem como 67 cartuchos íntegros calibre 9mm, de uso restrito; bem como, em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, em horário e local incertos, nesta cidade, os réus e o adolescente G.R.M.F., associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

ANGELO LEONARDO DA SILVA VALIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque teria, se associado com DANILO AUGUSTO LEAL, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, bem como o adolescente G.R.M.F., para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que policiais civis lotados na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE Itapetininga, receberam diversas informações no sentido de que ELITON, vulgo "FEDÔ", era um dos maiores traficantes da cidade e da região, exercendo a função de distribuir grandes quantidades de drogas a outros traficantes, além de ser proprietário de diversas "biqueiras"; que diante da referida informação, os policiais civis deram início a uma intensa investigação sobre o tráfico de drogas e, para tanto, realizaram pesquisas em sistemas de informação, atividades de campo, vigilâncias, monitoramento e acompanhamento, além de filmagens e imagens (conforme se vê do relatório policial de fls. 986/1017, com fotos e gravações), constatando-se que de fato ELITON se tratava de um traficante de alto potencial na cidade, possuindo diversas "biqueiras" e contando com o apoio e auxílio direto de seus gerentes JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS e PEDRO.

Consta também que foi possível apurar que ALISSON, JOSÉ GUILHERME, ANGELO e o adolescente Gustavo vendiam drogas aos usuários em uma das "biqueiras" de

propriedade de ELITON, localizada na Vila Paulo Ayres, esquina das Ruas Augusto Kupper e Itapeva. No mais, em análise e pesquisa acerca dos boletins de ocorrência de tráfico de drogas registrados em datas recentes, os policiais civis apuraram que o denunciado ANGELO havia sido preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes em duas oportunidades (dias 26/01/2020 e 28/03/2020), exatamente quando comercializava drogas na “biqueira” da Vila Paulo Ayres, ponto de propriedade de ELITON; que o adolescente Gustavo também foi apreendido em flagrante por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas na Vila Paulo Ayres (data de 10/06/2019), bem como, durante as campanhas investigativas realizadas, mais precisamente no dia 11/02/2020, foi visto na “biqueira” de ELITON comercializando drogas; que durante as investigações, a relação entre o denunciado ELITON e seu genro DANILO também levantaram suspeitas dos policiais; que após intensas investigações policiais, foi possível dismantelar a organização criminosa formada entre os denunciados e o adolescente Gustavo, sendo que a associação formada entre eles funcionava da seguinte forma: O denunciado ELITON, vulgo “FEDÔ”, era o chefe da associação voltada ao tráfico de drogas, exercendo a função de “patrão”. No exercício da atividade ilícita, era responsável pela aquisição em massa das drogas para distribuição aos seus comandados e às diversas “biqueiras” de sua propriedade localizadas na cidade, dentre elas uma situada na Vila Paulo Ayres. Além disso, ELITON possuía uma chácara no bairro Curuçá III, sendo que o local era utilizado por ele e seus funcionários para armazenar e preparar drogas, guardar petrechos destinados à preparação e embalagem de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de dinheiro proveniente do ilícito comércio. Ainda, ELITON realizava em sua casa a contabilidade acerca do ilícito comércio, guardava grande quantia em dinheiro, possuía máquina de cartão de crédito e de contar cédulas, além de possuir drogas, petrechos destinados à pesagem e embalagem de entorpecentes, armas de fogo e munições. PEDRO era braço direito de ELITON, atuando como um dos gerentes do tráfico de drogas. O referido denunciado era responsável por transportar drogas com o veículo VW/Gol, cor preta, placas DDW-7049, sendo que constantemente deslocava- e à chácara no bairro Curuçá III para pegar os entorpecentes e levá-los às “biqueiras” para abastecimento. Ademais, em sua residência, PEDRO armazenava drogas e dinheiro proveniente do ilícito, bem como possuía petrechos para pesagem e acondicionamento de entorpecentes. ALEXANDRE era um dos homens de confiança de ELITON, ligado diretamente a ele. Sua função era de acompanhar ELITON em algumas viagens destinadas a transportar entorpecentes, bem como de transportar drogas da chácara para as “biqueiras”. JOSÉ AUGUSTO, vulgo “GRILLO”, era gerente da “biqueira” da Vila Paulo Ayres. No exercício da gerência, utilizava-se de um veículo “GM/Onix”, cor branca, placas FMU-0448, para recolher o dinheiro proveniente do ilícito comércio na “biqueira”, encaminhando-o para a casa do “patrão” ELITON. DOUGLAS, vulgo “DOUGLINHA”, também exercia função de gerência na biqueira da Vila Paulo Ayres. Porém, sua função consistia em angariar garotos, coordená-los e orientá-los para a venda das drogas no referido ponto, bem como recebia o dinheiro advindo da comercialização dos entorpecentes e o entregava para JOSÉ AUGUSTO. Utilizava-se de um carro Hyundai/HB20, cor branca, placas FXI-9598, e morava nas imediações da “biqueira”. DANILO também era um dos homens de confiança e diretamente ligado ao “patrão” ELITON, seu sogro. DANILO era responsável por várias transações relacionadas ao tráfico de drogas, tais como entrega de entorpecentes a outros traficantes, cobrança e recebimento dos respectivos pagamentos, com entrega do dinheiro ao “patrão”. Além disso, armazenava em sua casa drogas e petrechos destinados à pesagem e à embalagem de entorpecentes. No mais, um dos veículos utilizado por ELITON estava em nome de DANILO (carro VW/Saveiro, cor prata, placas GDH8J90). Já os denunciados ALISSON, vulgo “TATU”, JOSÉ GUILHERME e ANGELO, bem como o adolescente Gustavo, eram responsáveis pela venda direta dos entorpecentes na “biqueira” da Vila Paulo Ayres aos usuários/consumidores. Além disso, ALISSON e JOSÉ GUILHERME guardavam em suas casas drogas e quantias em dinheiro advindas do comércio de entorpecentes.

Consta ainda que no curso das investigações, os policiais civis constataram que a evolução patrimonial de ELITON era totalmente incompatível, uma vez que ele não

exercia qualquer atividade lícita, mas possuía três veículos (Fiat/Toro, Chevrolet/Onix e VW/Saveiro), uma casa luxuosa (Rua João Rodrigues de Lima, nº 256, Vila Aurora), além de ter recentemente adquirido uma academia de Crossfit. Assim, diante das informações até então obtidas pelo núcleo investigativo policial e com o fim de obter maiores subsídios sobre a estrutura criminosa, a D. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária de ELITON, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, PEDRO, ALISSON e JOSÉ GUILHERME, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão para as residências dos referidos denunciados, de alguns estabelecimentos que eles frequentavam e ainda para a casa de algumas outras pessoas que possuíam contato direto com os referidos traficantes, como o caso de DANILO, ALEXANDRE, ANGELO e do adolescente Gustavo.

Consta que no feito de nº 1501044-51.2020.8.26.0269, da 1ª Vara Criminal (fls. 283/285), foi decretada judicialmente a prisão temporária de ELITON, JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS, PEDRO, ALISSON e JOSÉ GUILHERME, bem como foram deferidos os pedidos de busca e apreensão para os endereços dos citados denunciados, para a chácara de propriedade de ELITON localizada no bairro Curuçá III, para a academia de Crossfit também de propriedade de ELITON, bem como para as casas de DANILO, ALEXANDRE, ANGELO e do adolescente Gustavo. Desta forma, no dia 30 de abril de 2020, foi deflagrada a operação "Stink" visando o cumprimento dos diversos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão e, para tanto, foram formadas equipes integradas por policiais civis e militares; que no cumprimento do mandado de busca e apreensão na chácara do bairro Curuçá III, antes de ingressarem no local, os policiais realizaram breve campana, oportunidade em que avistaram o denunciado PEDRO entrar na chácara na condução do carro VW/Gol, de cor preta, placas DDW-7049. Então, quando PEDRO deixou a chácara em companhia de ALEXANDRE, os policiais os abordaram. Em revista pessoal, encontraram com PEDRO dois celulares e com ALEXANDRE outros dois celulares e o valor em dinheiro de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Já no automóvel, em um cofre instalado no painel, encontraram a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), um revólver "Taurus" calibre 357, 12 (doze) pacotes com 150 (cento e cinquenta) pinos de cocaína em cada, 02 (dois) microtubos de cocaína e 05 (cinco) porções maiores da mesma droga. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à chácara e, no local encontraram em tambores enterrados no quintal 09 (nove) porções grandes de cocaína, 06 (seis) tijolos de cocaína, 03 (três) tijolos de "maconha", 58 (cinquenta e oito) pacotes contendo 150 (cento e cinquenta) pinos de cocaína idênticos aos localizados no carro em que estavam PEDRO e ALEXANDRE, 13 (treze) pacotes contendo mil pinos vazios cada, além de uma prensa grande, oito morsas de mesa, fitas adesivas, papel alumínio, liquidificador, vasilha plástica, pratos, plásticos, marreta de borracha, pincéis, peneira, espátulas, facas, martelo, colher, placas de acrílico, painel e mesa perfurados. Ainda, foram encontradas 01 (uma) arma de fogo carabina "Urko" calibre 38, 01 (uma) arma de fogo submetralhadora calibre 9mm, 67 (sessenta e sete) cartuchos de calibre 9mm, 02 (duas) munições calibre 32 e 01 (um) cartucho calibre .40. Na casa do denunciado ELITON, os policiais encontraram documentos e cadernos contendo anotações referente ao tráfico, oito celulares, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de passar cartão, uma máquina de contar cédulas, uma balança e rolos de plástico filme. Ademais, dentro do veículo VW/Saveiro, placas GDH8J90, em um fundo falso no painel, localizaram 04 (quatro) porções de "crack", 12 (doze) cartuchos de calibre 357, 50 cartuchos de calibre 9mm, além da quantia em dinheiro de R\$ 90.896,00 (noventa mil oitocentos e noventa e seis reais). Na residência de JOSÉ GUSTAVO, os policiais localizaram cadernos com anotações do tráfico, o valor em dinheiro de R\$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais), dois celulares e uma máquina de passar cartão. Já no imóvel de DOUGLAS, os policiais encontraram o valor de R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) e três celulares. Na casa de PEDRO, os policiais localizaram 03 (três) porções médias de cocaína, 02 (dois) invólucros de "crack", 02 (duas) porções médias de "maconha" e 01 (um) tablete de "maconha", além da quantia de R\$ 4.124,00 (quatro mil cento e vinte e quatro reais), um celular, cadernos com anotações do tráfico, um rolo de plástico, diversas embalagens e pinos e uma balança. No imóvel de ALISSON os policiais encontraram 06 (seis) invólucros

de "maconha", quatro celulares, além da quantia de R\$ 4.790,15 (quatro mil setecentos e noventa reais e quinze centavos). Ainda, na residência de JOSÉ GUILHERME os policiais localizaram 101 (cento e uma) porções de "maconha", 07 (sete) invólucros de "maconha", um celular e o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Na casa de DANILO os policiais encontraram dentro de uma cômoda 01 (um) invólucro contendo cocaína e 01 (um) invólucro de "maconha". Dentro do guarda-roupa localizaram um saco contendo inúmeros microtubos destinados à embalagem de drogas. No local também foram encontrados documentos relacionados ao tráfico, um dechavador, uma balança e um celular, além da quantia de R\$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais). Por fim, na residência de ALEXANDRE os policiais localizaram um celular e o valor de R\$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais).

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.36/44.

O laudo de exame pericial provisório à fls. 45/49.

Exame químico definitivo acostado aos autos à fls.401/404, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls. 1076/1078.

Os réus foram citados pessoalmente e apresentaram defesas prévias à fls.1190/1191 (arrolando as mesmas testemunhas da denúncia), 1195/1195 (arrolando seis testemunhas), 1199/1200, 1211/1214 (arrolando as mesmas testemunhas da denúncia), 1220/1222 (arrolando as mesmas testemunhas da denúncia).

Denúncia recebida à fls.1223/1225, em 18 de setembro de 2020.

Na audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência em razão da pandemia COVID-19, os réus foram interrogados, seguindo-se da oitiva de onze testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa dos réus Danilo, Alexandre, José Guilherme, Ângelo e Eliton; e duas testemunhas de defesa exclusivas do réu Danilo, havendo desistência devidamente homologada em relação as demais e, foi dada à palavra aos réus novamente para um segundo interrogatório, fls. 1912 e seguintes.

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls. 2031/2045, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais dos réus JOSÉ GUILHERME e ÂNGELO à fls.2054/2070, arguindo preliminarmente nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória; a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; eventual exasperação da pena em razão da reincidência limitada à fração de 1/6; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, computando o período em que os acusados ficaram presos; seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais.

Alegações finais do réu DANILO, fls.2074/2106, arguindo preliminarmente nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; ilegalidade do mandado de busca e apreensão na residência; ilicitude das capturas de telas das mensagens no WhatsApp; no mérito pugna pela absolvição por insuficiência probatória do delito tipificado no art. 35 da Lei n.11.343/06 e pela ausência de autoria nos delitos tipificados nos artigos 14 e 16 "caput" da Lei n.10.826/03 e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; afastamento do aumento de pena do artigo 40, VI da Lei 11.343/06; o reconhecimento da atenuante da confissão; o reconhecimento da causa de diminuição; fixação do regime menos severo

e a revogação da prisão preventiva.

Alegações finais do réu ALEXANDRE DA SILVA, fls. 2122/2146, arguindo preliminarmente nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; ilegalidade do mandado de busca e apreensão na residência; ilicitude das capturas de telas das mensagens no WhatsApp; no mérito pugna pela absolvição por insuficiência probatória do delito tipificado no art. 35 da Lei n.11.343/06 e pela ausência de autoria nos delitos tipificados nos artigos 14 e 16 "caput" da Lei n.10.826/03 e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; afastamento do aumento de pena do artigo 40, VI da Lei 11.343/06; o reconhecimento da atenuante da confissão; o reconhecimento da causa de diminuição; fixação do regime menos severo e a revogação da prisão preventiva.

Alegações finais do réu ALISSON, fls.2170/2175, arguindo nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito pugnado pela absolvição por insuficiência probatória do delito tipificado no art. 35 da Lei n.11.343/06 e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; o reconhecimento da atenuante da confissão; a fixação do regime menos severo.

Alegações finais do réu JOSÉ GUSTAVO, fls. 2176/2183, arguindo nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito pugnado pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima e a fixação do regime menos severo.

Alegações finais do réu DOUGLAS, fls. 2184/2191, arguindo nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito pugnado pela absolvição por insuficiência probatória do delito tipificado no art. 35 da Lei n.11.343/06 e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; o reconhecimento da atenuante da confissão; a fixação do regime menos severo.

Alegações finais do réu ELITON, fls.2225/2249, arguindo preliminarmente nulidade da origem da presente ação que encontra-se na investigação que deu sustentação a denúncia do Processo-Crime nº 1501488-84.2020.8.26.0269, nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito pugnado pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação do regime diverso do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; a aplicação do artigo 71 do Código Penal e operada a Detração Penal.

Alegações finais do réu PEDRO, fls.2251/2267, arguindo preliminarmente nulidade das provas obtidas ilicitamente ante a ação controlada sem prévia autorização judicial; no mérito, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória; a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, computando o período em que o acusado ficou preso; seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais e imediata expedição da guia de execução provisória.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus DANILO AUGUSTO LEAL, ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA, JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ, JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA no tocante à prática dos

delitos de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, com causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente e porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, em concurso material; e do réu ANGELO no tocante à prática do delito de associação para tráfico ilegal de entorpecentes.

A nulidade alegada pela defesa dos réus no tocante à nulidade das provas obtidas mediante "Ação Controlada" por parte dos Policiais deve ser afastada, eis que os policiais civis realizaram campanhas de observação, a fim de averiguar a veracidade das denúncias da prática de tráfico de drogas pelos acusados; isto é, não se retardou deliberadamente sua prisão a fim de se descobrirem outros participantes da empreitada criminosa, não houve flagrante protelado ou retardado, mas tão somente a colheita de indícios da ocorrência dos crimes imputados, como em qualquer outra investigação.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DA DEFESA I - PRELIMINAR - NULIDADE ALEGADA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO ACOLHIMENTO ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DO PODER DE POLÍCIA REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO: II ABSOLVIÇÃO/DESCCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração Criminal nº 0009091-66.2019.8.26.0223/50000 -Voto nº 14.642 11 CONCRETO III - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO - SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. I - A simples "campana" e demais diligências prévias realizadas por policiais, para verificação da existência do tráfico e o consequente flagrante, não se confundem com a ação controlada, prevista no art. 53 da Lei Antidrogas, pois, tais ações estão dentro dos limites do poder de polícia, ao contrário do previsto no referido instituto, não sendo necessária a autorização judicial para a atuação policial; II - Não há falar em absolvição do delito de Tráfico de drogas, e tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando as provas dos autos são suficientes para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao agente, com o envolvimento na mercancia de entorpecentes, consubstanciadas especialmente nos depoimentos idôneos dos policiais, aliados às circunstâncias do crime; III - Inviável a incidência do tráfico privilegiado quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas, conclusão a que se chega pelas notícias de que o Apelante realizava mercancia de drogas por intermédio de uma organização criminosa, além de possuir em sua ficha criminal diversos registros de crimes anteriores, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06." (TJMT - APR: 00011893120198110045 MT, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020)

Também não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, suscitada pela defesa dos réus DANILO e ALEXANDRE, em razão da ilicitude das capturas das telas obtidas das conversas no WhatsApp, porquanto evidenciados seus elementos no auto de prisão e posteriores análises periciais, tudo devidamente autorizado.

Nesse sentido:

"[...] Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. [...]" (STJ, HC nº 574.131/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 04/09/2020).

A prisão em decorrência de droga encontrada na Vila Assém, ocorrido em processo anterior e objeto de outros feitos, não macula em qualquer momento a investigação que se originou a partir daquela apreensão de enorme de entorpecentes; a partir



daquele fato uma nova investigação passou a ser conduzida pela especializada local e culminou a prisão da associação ora sob julgamento, portanto, fica afastada a pretensão defensiva de nulidade ou vício de origem.

A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga, armas, munições e dos laudos acostado aos autos.

O réu DANILO negou ter se associado aos demais acusados para a prática do tráfico, alegando que as drogas encontradas em sua casa eram destinadas à comercialização, porém não estava associado a ninguém, nem a seu sogro ELITON; que sua companheira Paloma nunca lhe auxiliou no tráfico e não conhece os demais acusados, apenas conhece ELITON que é seu sogro (fls. 1976/1980).

O réu DOUGLAS negou a prática dos crimes, alegando que não é gerente de nenhuma "biqueira"; que o valor de R\$ 3.080,00 encontrados em sua casa era referente à venda de roupas e à parcela do carro; que somente tinha contato com seu irmão e com seu cunhado, não havendo comunicação com os demais acusados; que não sabe manusear armas de fogo (fls. 1981/1983).

O réu ALEXANDRE também negou a prática delitiva, alegando que apenas tem envolvimento e contatos referente à construção civil; que foi ao sítio fazer orçamento para a construção de um muro e, na oportunidade, foi abordado pelos policiais; que já fez vários serviços de obras para ELITON; que conhece PEDRO, pois ele é estudante de engenharia e ele frequentava algumas obras; que não tinha ciência da droga que estava no carro (fls. 1984/1987).

O réu ALISSON também negou a prática dos ilícitos, alegando que apenas conhece o acusado DOUGLAS, que é seu irmão, desconhecendo os demais corréus; que é dependente químico e a droga encontrada em sua casa era destinada a seu uso e o dinheiro encontrado era referente à venda de um carro (fls. 1988/1990).

O réu PEDRO não quis se manifestar sobre os fatos e exerceu seu direito de permanecer em silêncio, alegando que conhece ELITON e tinha alguns contatos com ele referente a obras, uma vez que é estudante de engenharia (fls. 1991/1992).

O réu JOSÉ GUSTAVO negou a prática dos crimes, alegando que o dinheiro encontrado era referente a sua lanchonete; que DOUGLAS e ALISSON são seus cunhados e JOSÉ GUILHERME é seu irmão; que não conhece os demais réus (fls.1993/1996).

O réu ELITON negou a prática dos crimes alegando que é usuário de drogas e inclusive já foi internado; que apesar do uso de entorpecentes, nunca teve envolvimento com o tráfico; que seu dinheiro é lícito, decorrente de seu trabalho com carros (fls.1997/1998).

O réu JOSÉ GUILHERME negou o envolvimento nos delitos, alegando que foi "forjado" pelos policiais, pois estava em condicional; que apenas conhece seu irmão JOSÉ GUSTAVO, desconhecendo os demais acusados (fls. 1999/2000).

O réu ANGELO negou a prática dos crimes, alegando que frequentava as imediações do local para comprar drogas, sendo que inclusive já respondeu um tráfico por isso; que não conhece nenhum dos réus (fls. 2001/2002).

O delegado de polícia ouvido em juízo narrou que possuía a informação de que o ELITON era um dos maiores traficantes de Itapetininga, inclusive já tinha sido alvo de investidas anteriores da polícia civil e da polícia militar, entre os anos de 2014 a 2019; que à época, foi apreendida quantidade grande de dinheiro em seu poder sem justificativa alguma, além do fato de que um veículo Fox foi encontrado em local destinado ao tráfico de drogas; que por esta razão, no início do ano 2020, foi deflagrada uma operação para investigar ELITON e, dessa investigação, apurou-se

que realmente ELITON era um dos maiores traficantes de Itapetininga, distribuía drogas em grande escala para toda cidade e região; que as investigações consistiram em campanhas, monitoramento, acompanhamento; que em um primeiro momento foi identificado um dos pontos para o qual ELITON distribuía drogas, que era uma esquina na rua Augusto Kupper e lá qualificaram e descobriram a participação do Grilo, que é o JOSÉ GUSTAVO e do DOUGLAS como o gerente operacional do tráfico de drogas naquele local; que também identificaram PEDRO como um dos braços direito de ELITON, sendo responsável por levar droga na “biqueira” e manter contato direto com ELITON e com alguns indivíduos que atuavam no varejo entregando as drogas nesse ponto de venda aos usuários; que JOSÉ GUILHERME, irmão do Grilo, ALISSON, irmão do DOUGLAS, ANGELO e o adolescente Gustavo vendiam drogas na referida “biqueira”; que direcionaram uma campanha, um acompanhamento específico no ELITON e no PEDRO, descobrindo que PEDRO tinha um costume de pegar um veículo numa garagem na Vila Natri, local em que deixava a sua moto e, após, ia com esse veículo até uma chácara no bairro Curuçá; que em algumas oportunidades, ELITON foi com seu veículo Saveiro à chácara e também o Grilo (JOSÉ GUSTAVO); que no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ingressaram na chácara e encontraram uma infinita quantidade de drogas, tijolo de cocaína, de maconha, armamento de grosso calibre, submetralhadora, uma carabina, munições, toda uma estrutura parecida com uma refinaria; que também acharam prensa, creatina para potencializar cocaína, painéis para confeccionar cápsulas, milhares de cápsulas cheias, vazias, etc; que no veículo em que PEDRO havia acabado de sair da chácara, encontraram ALEXANDRE, identificando-se, assim, outro integrante desse grupo, sendo que ALEXANDRE já havia sido visto saindo da chácara numa data anterior; que no Gol tinha um compartimento falso no painel, sendo nós encontradas milhares de cápsulas de cocaína, não se recordando se havia porções de maconha, mais de quatro mil reais em dinheiro, um revólver calibre 38 e celulares; que como a operação era muito grande, contaram com a participação dos policiais da DIG e da Polícia Militar sendo a operação deflagrada de forma simultânea e na casa de ELITON foi encontrado outro veículo, uma Saveiro com fundo falso, 90 (noventa) mil reais aproximadamente no interior desse veículo, algumas porções de “crack”, munições, centenas de munições 9 milímetros, e de calibre 357 também, máquina de contar dinheiro, máquina de cartão, documentos com planilhas do tráfico de drogas realizado por ele que movimentava milhões de reais nos últimos 5 (cinco) anos e toda uma estrutura, uma cadeia contando com indivíduos para o qual distribuía droga; que na casa de PEDRO também encontraram grande quantidade de droga, balança de precisão, anotações e na casa de ALEXANDRE, que seria outro braço direito de ELITON, localizaram acho que aparelho celular e certa quantidade de dinheiro; que na sequência, nos gerentes operacionais da rua Augusto Kupper, JOSÉ GUSTAVO e DOUGLAS, encontraram cerca de quatro mil reais na casa de um, mais de três mil reais na casa do outro, balança de precisão, anotações, celulares; que na casa dos demais, aqueles que operavam no varejo, também foi encontrada quantidade de droga, dinheiro e balança de precisão; que na residência de DANILO, genro de ELITON, foram encontradas mais de seiscentas cápsulas vazias, o que demonstrou a sua participação no grupo, além disso, o que demonstrou ainda mais a sua participação na associação foi a quebra do sigilo feita no telefone dele e de Paloma, apresentando mais elementos de informação acerca de sua participação no grupo, demonstrando que ele era o responsável por guardar as cápsulas e por também manter armas de fogo, também havia em seu celular várias fotos de arma de fogo e tratativas com ELITON sobre a venda de drogas; que DANILO também serviu de “laranja” para ELITON na aquisição de uma Saveiro, a qual apenas estava em nome de DANILO para lavar dinheiro; que ELITON dava ordens para que PEDRO e ALEXANDRE se dirigissem à chácara, pegassem a quantidade de droga e levassem para outro traficante realizar a distribuição; que ELITON mantinha armas de fogo, deliberava para que o PEDRO realizasse a cobrança de forma enérgica, com rigor aos devedores, dizendo que ia colocar os caras no prazo; que no topo da pirâmide estava ELITON, abaixo dele ALEXANDRE e PEDRO, ao lado Paloma; que DANILO era responsável por guardar as cápsulas vazias, abaixo estavam os gerentes operacionais que mantinham contato com PEDRO e ALEXANDRE, e abaixo dos gerentes operacionais dessa biqueira da rua Augusto Kupper, aqueles indivíduos que atuavam no varejo

(fls.1914/1929).

O policial civil Eliel relatou que as investigações realizadas demonstraram que ELITON, vulgo Fedô, era o chefe da organização, ele tinha uns braços que eram PEDRO, JOSÉ GUSTAVO (Grilo) e DOUGLAS; que abaixo deles estavam os gerentes de biqueira e as pessoas que vendiam drogas; que PEDRO e JOSÉ GUSTAVO (Grilo) iam direto na chácara para fazer a manipulação da droga, fazer a mistura, preencher os eppendorfs, inclusive ELITON também frequentava o mesmo local e ajudava nesse processo, mas quem ia fazer as entregas com carro cofre, recolher dinheiro, sempre era o PEDRO, JOSÉ GUSTAVO (Grilo) e DOUGLAS; que com relação a DANILO, havia suspeitas do envolvimento dele, até porque era namorado da filha de ELITON, a Paloma, sendo que sua participação foi confirmada depois; que ALEXANDRE também só foi identificado no dia dos cumprimentos dos mandados expedidos, sendo que ele estava saindo da chácara no carro em companhia de PEDRO; que já tinham visto PEDRO saindo com uma pessoa no carro do bairro Curuçá dias antes e fazendo entrega na Vila Sônia e Vila Arruda; que as porções que foram apreendidas no Gol no qual estavam PEDRO e ALEXANDRE eram embaladas de forma idêntica àquelas encontradas no momento da busca feita na chácara; que no veículo, além de drogas, acharam arma e dinheiro em um compartimento escondido no cofre; que na chácara encontraram cerca de doze tonéis vazios preparados para receber uma tonelada e meia de drogas, uma refinaria com prensa, era uma produção em larga escala, aproximadamente catorze mil pinos de cocaína, armamento de grosso calibre, munição, anotações (fls. 1930/1942).

O policial civil André Luiz relatou que a investigação teve início mais ou menos no começo do ano, depois que receberam informações oriundas de várias fontes no sentido de que ELITON, já bastante conhecido nos meios policiais, vulgo Fedô, estava atuando no tráfico de drogas na cidade, sendo fornecedor de outro traficante, vendendo grande quantidade de entorpecentes e movimentando grande quantidade de dinheiro também; que diante disso, realizaram um trabalho de pesquisa, acompanhamento, campanhas em torno de ELITON e das pessoas que o circundavam, e foi observado nesse trabalho de acompanhamento de observação que ELITON, além de não exercer uma atividade lícita, tinha uma condição financeira boa para uma pessoa que não trabalhava e ele também tinha uma conduta, uma rotina um tanto quanto estranha, ir para academia, ir ao bairro para lá, pra cá, andar o dia inteiro e sem algo específico que levasse algum lugar financeiro; que realizou-se a observação de várias pessoas, foram produzidas filmagens, foram verificados os contatos dele em torno de pontos de venda de droga e sobretudo o que chamou bastante atenção foi o fato de que toda semana ele ia para bairro Curuçá e passava algumas horas da parte da manhã lá e depois voltava e junto com ele outras pessoas já conhecidas nos meios criminosos, donos de biqueiras no bairro da Vila Paulo Aires; que diante disso, foram levantados endereços, pessoas, veículos, foram obtidos mandados de busca domiciliar para vários endereços e, no dia da deflagração da operação junto com a Polícia Militar, encontraram drogas, dinheiro, armas nos tambores enterrados no rancho que os réus usavam como laboratório, lugar que manipulavam e embalavam entorpecentes, e no carro que o ALEXANDRE estava junto com o PEDRO, no Gol preto, no cofre do carro foi encontrado drogas e revólver; que ALISSON exercia função na biqueira, sendo subordinado a DOUGLAS; que observou ALISSON fazendo a venda das drogas aos usuários e viram DOUGLAS gerenciando as biqueiras; que o dono da biqueira da Vila Paulo Ayres era JOSÉ GUSTAVO (Grilo), sendo que DOUGLAS era seu gerente, e eles compravam drogas de ELITON (fls.1963/1968).

O policial civil Luiz Afonso narrou que cumpriu o mandado de busca na casa de DANILO, onde apreenderam maconha, pó branco semelhante à cocaína, diversos pinos plásticos destinados ao acondicionamento de drogas e balança de precisão (fls. 1943/1945).

O policial militar Pablo afirmou que cumpriu o mandado de busca na casa de ELITON e na residência foram encontrados três veículos e dentro de um deles foi localizada a

quantia de noventa mil reais em um fundo falso (Saveiro cor cinza, prata); que o próprio ELITON ensinou como funcionava o sistema de abertura do fundo falso, onde foi localizada a quantia de noventa mil reais, algumas munições e uma pequena quantidade de entorpecente (fls.1946/1948).

O policial militar Odil Ferreira disse que ficou responsável pela abordagem do veículo em que estavam PEDRO e ALEXANDRE; que com eles foram localizados dois celulares e com ALEXANDRE foram apreendido o valor de quatrocentos reais; que no painel do veículo havia drogas e dentro do painel foi localizada grande quantidade de cocaína, uma arma de fogo e dois mil reais em dinheiro; que na chácara localizaram diversos tambores, alguns vazios e outro embaixo de uma área coberto com pedras, localizando aproximadamente vinte e seis quilos de cocaína enterrados dentro do tambor e quase dois quilos de maconha, mais uma submetralhadora 9 milímetros, uma carabina ponto 38, sessenta e sete munições 9 milímetros, duas munições calibre 32, uma munição calibre ponto 40 e diversos petrechos para embalar drogas (fls. 1949/1952).

O policial militar Fábio Bosco declarou que cumpriu o mandado de busca na casa de JOSÉ GUSTAVO, vulgo Grilo e na casa dele foi apreendida quantia em dinheiro (fls. 1953/1955).

O policial militar Renato Augusto afirmou que cumpriu o mandado de busca na casa de DOUGLAS onde apreenderam três celulares e cerca de três mil e oitenta reais em dinheiro (fls. 1956/1957).

O policial militar Osny narrou que cumpriu o mandado de busca na casa de JOSÉ GUILHERME onde encontraram cento e oito porções de drogas, a quantia de sessenta reais e um celular (fls. 1958/1960).

O policial militar Claudio Roberto declarou que foi cumprir o mandado de busca na casa de PEDRO e encontraram na gaveta da cozinha, cocaína, maconha e crack, além de cerca de quatro mil reais, cadernos com contabilidade e petrechos destinados à confecção de drogas (fls. 1961/1962).

O policial militar Ulisses declarou que cumpriu o mandado de busca na casa de ALISSON e no local encontraram cerca de quatro mil e seiscentos reais; que em revista pessoal ao referido réu encontraram mais cento e quarenta e oito reais (fls. 1971/1972).

As testemunhas de defesa ouvidas à fls. 1969/1970 e a fls.1973/1975, nada acrescentaram aos fatos, uma vez que não os presenciaram e, assim, limitaram-se a tecer considerações acerca dos antecedentes do acusado DANILO.

Pois bem, finalizada a instrução, exsurge dos autos que durante investigação sobre o tráfico de drogas, policiais civis, realizaram pesquisas em sistemas de informação, atividades de campo, vigilâncias, monitoramento e acompanhamento, além de filmagens e imagens (fls. 986/1017), e constataram que de fato ELITON se tratava de um traficante de alto potencial na cidade, possuindo diversas “biqueiras” e contando com o apoio e auxílio direto de seus gerentes JOSÉ GUSTAVO, DOUGLAS e PEDRO. Apurou-se também que ALISSON, JOSÉ GUILHERME, ANGELO e o adolescente Gustavo vendiam drogas aos usuários em uma das “biqueiras” de propriedade de ELITON, localizada na Vila Paulo Ayres, esquina das Ruas Augusto Kupper e Itapeva, inclusive o réu ANGELO havia sido preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes em duas oportunidades (dias 26/01/2020 e 28/03/2020), exatamente quando comercializava drogas na “biqueira” da Vila Paulo Ayres, ponto de propriedade de ELITON.

Assim, foi possível dismantelar a organização criminoso formada entre os réus e o adolescente, sendo que a associação formada entre eles funcionava da seguinte

forma: ELITON era o chefe da associação voltada ao tráfico de drogas, exercendo a função de “patrão”, era responsável pela aquisição em massa das drogas para distribuição aos seus comandados e às diversas “biqueiras” de sua propriedade localizadas na cidade, dentre elas uma situada na Vila Paulo Ayres; possuía uma chácara no bairro Curuçá III que era utilizado por ele e seus funcionários para armazenar e preparar drogas, guardar petrechos destinados à preparação e embalagem de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de dinheiro proveniente do ilícito comércio; realizava em sua casa a contabilidade acerca do ilícito comércio, guardava grande quantia em dinheiro, possuía máquina de cartão de crédito e de contar cédulas, além de possuir drogas, petrechos destinados à pesagem e embalagem de entorpecentes, armas de fogo e munições. PEDRO era braço direito de ELITON, atuava como um dos gerentes do tráfico de drogas, era responsável por transportar drogas com o veículo VW/Gol, cor preta, placas DDW-7049, sendo que constantemente deslocava-se à chácara no bairro Curuçá III para pegar os entorpecentes e levá-los às “biqueiras” para abastecimento; em sua residência armazenava drogas e dinheiro proveniente do ilícito, bem como possuía petrechos para pesagem e acondicionamento de entorpecentes. ALEXANDRE era um dos homens de confiança de ELITON e sua função era de acompanhar ELITON em algumas viagens destinadas a transportar entorpecentes, bem como de transportar drogas da chácara para as “biqueiras”. JOSÉ GUSTAVO, vulgo “GRILO”, era gerente da “biqueira” da Vila Paulo Ayres e no exercício da gerência, utilizava-se de um veículo “GM/Onix”, cor branca, placas FMU-0448, para recolher o dinheiro proveniente do ilícito comércio na “biqueira”, encaminhando-o para a casa do “patrão” ELITON. DOUGLAS, vulgo “DOUGLINHA”, também exercia função de gerência na biqueira da Vila Paulo Ayres e sua função consistia em angariar garotos, coordená-los e orientá-los para a venda das drogas no referido ponto, bem como recebia o dinheiro advindo da comercialização dos entorpecentes e o entregava para JOSÉ AUGUSTO, utilizava-se de um carro Hyundai/HB20, cor branca, placas FXI-9598, e morava nas imediações da “biqueira”. DANILO também era um dos homens de confiança e diretamente ligado ao “patrão” ELITON, seu sogro e era responsável por várias transações relacionadas ao tráfico de drogas, tais como entrega de entorpecentes a outros traficantes, cobrança e recebimento dos respectivos pagamentos, com entrega do dinheiro ao “patrão”; armazenava em sua casa drogas e petrechos destinados à pesagem e à embalagem de entorpecentes; um dos veículos utilizado por ELITON estava em nome de DANILO (carro VW/Saveiro, cor prata, placas GDH8J90). ALISSON, JOSÉ GUILHERME e ANGELO, bem como o adolescente Gustavo, eram responsáveis pela venda direta dos entorpecentes na “biqueira” da Vila Paulo Ayres aos usuários/consumidores; ALISSON e JOSÉ GUILHERME guardavam em suas casas drogas e quantias em dinheiro advindas do comércio de entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados de